

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 187/2530	พนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นางทองอยู่ ผือโย	โจทก์
	นายจอมหรือจอมศรี มีมาก กับพวก	จำเลย
	นางดวงลดา ปนิทานเต จำเลยที่ 4	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 4 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลอุทธรณ์ขอให้ศาลฎีกาปล่อย
จำเลยที่ 4 ชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์และโจทก์ร่วมยังไม่ได้รับสำเนาคำร้องระหว่างพิจารณา ผู้เสีย
หายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม

ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ฯลฯ จำเลยที่ 4 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 84,289 ลงโทษประหารชีวิต ฯลฯ

โจทก์และจำเลยที่ 4 ต่างอุทธรณ์

จำเลยที่ 4 ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์สั่งว่า
พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ไม่มีเหตุสมควร
อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ให้ยกคำร้องของจำเลยที่ 4

จำเลยที่ 4 จึงยื่นคำร้องนี้

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาประหารชีวิตจำเลยที่ 4 แม้จำเลยที่ 4 รับราชการเป็นครู แต่พฤติการณ์ต่าง ๆ แห่งคดียังไม่มีเหตุที่จะปล่อยจำเลยที่ 4 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาประหารชีวิตจำเลยที่ 4 แม้จำเลยที่ 4 รับราชการเป็นครู แต่พฤติการณ์ต่าง ๆ แห่งคดียังไม่มีเหตุที่จะปล่อยจำเลยที่ 4 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ให้ยกคำร้อง

(สุชาติ จิวะชาติ-เสรี แสงศิลป์-อำนวยการ แปลงวิทยา)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>